

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕294号

纪律处分决定书

当事人：苏志斌，男，1986年2月出生，深圳科乐投资管理企业（有限合伙）（以下简称科乐投资）原市场部员工。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向苏志斌下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕241号）。苏志斌未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

根据相关投诉材料，苏志斌任职科乐投资期间，向其朋友苏某、谢某推荐科乐投资发行的“科乐赛博一号私募证券投资基金”，苏某、谢某分别向苏志斌转款20万元，苏志斌汇集资金后，以自己名义投向“科乐赛博一号私募证券投资基金”40万元。该行为构成为他人拼凑以满足合格投资者要求提供便利的情形，违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第

六条第（一）项规定的情形，苏志斌应当对该违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《实施办法》第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对苏志斌进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。



抄送：证监会市场二部，深圳证监局。
